

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

94/25/פ

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשפ"ג–2022

1. תיקון פקודת העיריות
בפקודת העיריות¹ –

(1) בסעיף 249(20), המילים "בכפוף להוראות כל דין," – יימחקו ;

(2) סעיף 258א – בטל.

2. תיקון פקודת המועצות המקומיות
בפקודת המועצות המקומיות², בסעיף 24א, המילים "258א," – יימחקו.

דבר ה ס ב ר

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 (להלן – החוק), המעניק את הסמכות לאישור פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי המנוחה לשר הפנים, מהווה התעלמות מרצונם של תושבי ישראל המתגוררים באזורים השונים במדינת ישראל וכפיית רצונו של השר ותפיסת עולמו עליהם. החוק, המכונה גם "חוק המרכולים", אמור לשמר את הסטטוס קוו בישראל, אך בפועל מקנה סמכות חריגה לשר הפנים לשנות את האיזון העדין ברשויות המקומיות וזאת בהיעדר כלים שיאפשרו להן להבטיח כי הצביון המקומי יישמר גם בימי המנוחה. מעבר לכך, נראה כי החוק הוא בגדר אתגר פוליטי שניתן בעת משבר קואליציוני ולא מעבר לכך, שכן שר הפנים הצהיר בעצמו בריאיון שנערך עמו כי אין בכוונתו לאכוף את החוק. מאחר ששר הפנים מכיר בהיעדר הנחיצות של החוק ובמידת הנזק שהוא עלול לגרום, מוצע לבטל את החוק ולהשיב את המצב לקדמותו, כך שהסמכות להחליט על צביון העיר או היישוב ביום המנוחה תוחזר לידי השלטון המקומי. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (13/22/פ) ועל ידי חבר הכנסת יאיר לפיד (907/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (37/23/פ) ; הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.

התשפ"א (21 באוקטובר 2020)), על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/726/23, הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020)) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1870/23; הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020); פ/2272/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/42/25).
הצעת החוק זהה לפ/1/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)